



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 203
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1018409-10.2021.4.01.3200/AM

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: AUTOMIDES VICENTE DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pelo autor AUTOMIDES VICENTE DA SILVA, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Amazonas e de Roraima que, mantendo a sentença de improcedência, não reconheceu ao autor o direito de ver sua aposentadoria por idade recalculada, mediante utilização de uma única contribuição no período básico de cálculo, com fundamento na regra de transição prevista no art. 26, §6º, da EC nº 103/2019.

Entendeu a Turma de origem que o cálculo na forma pretendida pelo autor violava o princípio contributivo, não podendo ser aceita.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pela 3ª e 4ª Turmas Recursais do Rio Grande do Sul e 14ª Turma Recursal de São Paulo, no que diz respeito à possibilidade de, com base no art. 26, §6º, da EC nº 103/2019, calcular-se a aposentadoria por idade, com utilização de uma única contribuição de maior valor no período básico de cálculo.

O pedido de uniformização foi admitido pelo Juiz Presidente das Turmas Recursais de Amazonas e de Roraima. Posteriormente, foi também admitido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A questão em discussão no pedido de uniformização diz respeito à interpretação da regra contida no art. 26, §6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, a fim de se definir se referida regra de transição autoriza o cálculo da aposentadoria por idade com base em uma única contribuição no período básico de cálculo, justamente aquela de maior valor, com descarte das demais contribuições que levariam a uma redução do salário-de-benefício.

Especificamente, discute-se a viabilidade da tese que, como bem assentou o acórdão recorrido, ficou conhecida como “*milagre da contribuição única*”, desenvolvida para o período intermediado entre a EC nº 103/2019 e a edição da Lei nº 14.331/2022.



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 203
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que o recorrente trouxe paradigmas das 3ª e 4ª Turmas Recursais do Rio Grande do Sul e da 14ª Turma Recursal de São Paulo, nos quais se entendeu que a regra do art. 26, §6º da EC nº 103/2019 autorizava o cálculo da aposentadoria por idade com base em uma única contribuição, descartando-se as demais, desde que preenchidos os requisitos para obtenção do benefício.

Diante da relevância do tema e do potencial multiplicador de processos que referida tese apresenta, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir se, para o cálculo da aposentadoria por idade, no interregno entre a EC nº 103/2019 e a Lei nº 14.331/2022, é possível, com base no art. 26, §6º, da EC nº 103/2019, apurar o salário-de-benefício com apenas uma única contribuição no período básico de cálculo, sem divisor mínimo”*.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000254258v3** e do código CRC **b65a1934**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO
Data e Hora: 9/2/2024, às 8:7:31

1018409-10.2021.4.01.3200

900000254258.V3 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 203
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1018409-10.2021.4.01.3200/AM

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: AUTOMIDES VICENTE DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR IDADE. INTERREGNO ENTRE A EC Nº 103/2019 E A LEI Nº 14.331/2022. TESE CONHECIDA POR “MILAGRE DA CONTRIBUIÇÃO ÚNICA”. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: “DEFINIR SE, PARA O CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR IDADE, NO INTERREGNO ENTRE A EC Nº 103/2019 E A LEI Nº 14.331/2022, É POSSÍVEL, COM BASE NO ART. 26, §6º, DA EC Nº 103/2019, APURAR O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO COM APENAS UMA ÚNICA CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO, SEM DIVISOR MÍNIMO”. AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se, para o cálculo da aposentadoria por idade, no interregno entre a EC nº 103/2019 e a Lei nº 14.331/2022, é possível, com base no art. 26, §6º, da EC nº 103/2019, apurar o salário-de-benefício com apenas uma única contribuição no período básico de cálculo, sem divisor mínimo".

Brasília, 07 de fevereiro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000254259v4** e do código CRC **383fde76**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 9/2/2024, às 8:7:31

1018409-10.2021.4.01.3200

900000254259.V4 ORN.TNU© VCL.TNU